

«Проект договора»**ДОГОВОР № _____**с.Покровское
Каменский район

«_____» _____ 20 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница» (ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ермолаевой Юлии Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница», по результатам _____, объявленного Извещением от «_____» _____ 202 г. № _____, на основании протокола от «_____» _____ 202 г. № _____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: **разработка проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления: проектные (изыскательные) работы: Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Каменская ЦРБ" (Переход, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. Покровское, Больничный городок, д. 1а. Кадастровый номер: 66:12:2201002:916). Установка рентгенаппарата. Помещения №№ 70,71,69 по плану БТИ 55 26-П под установку рентгена (далее – работы).**

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить наименование, виды, объём работ определены в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Конечным результатом выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору является разработанная, согласованная проектно-сметная документация (далее – ПСД) по которой получено положительное заключение/ согласование в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

1.4. Подписывая договор, Подрядчик подтверждает, что:

- несет полную ответственность за выполнение Работ по договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

- полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

- получил и изучил все материалы договора, включая все приложения к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ, в том числе цена договора сформирована с учетом сметной стоимости, согласно сводного сметного расчета стоимости строительства на проведение строительного контроля за капитальным ремонтом по настоящему Договору. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

- ознакомлен, что разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация подлежит согласованию в соответствии с условиями настоящего договора.

1.5. При исполнении договора Стороны руководствуются нормами Гражданского права о договорах строительного подряда и другими действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, а также условиями договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), в том числе НДС - _____ % _____) рублей, (если НДС не облагается указать основание) (далее - цена договора).

Аванс не предусмотрен.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области: **субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления.**

2.3. Оплата услуг Подрядчику производится Заказчиком в российских рублях.

2.4. Цена договора включает в себя все расходы (затраты), необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по договору, стоимость товара, в том числе стоимость работ, транспортные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, обследование Объекта, расходы на экспертное сопровождение ПСД в уполномоченных органах (организациях) по согласованию, утверждению, проведению государственной экспертизы, в том числе внесение всех необходимых изменений и (или) корректировок в ПСД, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин установленные действующим законодательством Российской Федерации и иные обязательные платежи, расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора. Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему договору не подлежат оплате Заказчиком.

2.5. Цена договора определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

2.6. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (Акта сдачи-приемки выполненных работ) (Приложение №3) на основании счета, *счета-фактуры (при наличии)*.

2.7. Датой оплаты договора Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком работ, выполненных в соответствии с договором, Подрядчик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Подрядчику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.

2.9. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. своевременно, в полном объеме и надлежащего качества выполнить работы по разработке ПСД в соответствии с требованиями настоящего договора и приложения к нему, а также в соответствии с нормами и требованиями, установленными для работ такого рода действующим законодательством РФ, иными нормативными и организационно-распорядительными документами министерств, ведомств и учреждений РФ и Свердловской области, а также требованиями СанПиН, ГОСТ, СНИП, ППБ, ПУЭ, других нормативных документов;

3.1.2. выполнять работы своими силами и материально техническими средствами;

3.1.3. предоставлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие право подрядчика на выполнение работ, предусмотренных договором, если в соответствии с действующим законодательством работы, являющиеся предметом договора, требуют специального разрешения (лицензия, сертификат, разрешение, свидетельство и т.д.).

3.1.4. привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов;

3.1.5. в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора в письменной форме, уведомить Заказчика о назначении ответственного(ых) лиц, участвующих при разработке ПСД с указанием их ФИО, должности (специальности);

3.1.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику смету на проектные (изыскательские) работы, соответствующую цене договора. Смета должна быть сформирована путём применения коэффициента снижения к сметной стоимости и рассчитана по Справочнику базовых цен на проектные работы (СБЦП) с учётом действующих индексов изменения сметной стоимости строительства, утверждённых Минстроем России;

3.1.7. перед началом выполнения работ прибыть на Объект, своими силами и за свой счет выполнить обследовательские и обмерные работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) в присутствии представителя (ей) Заказчика.

3.1.8. предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора, График выполнения работ по разработке ПСД (Приложение № 2).

Сроки, установленные в Графике выполнения работ по разработке ПСД (приложение №2), не должны изменять срок, установленный пунктом 4.1. договора.

3.1.9. согласовать с Заказчиком дни и время проведения работ, в том числе обследование Объекта, для обеспечения доступа представителю (ям) Подрядчика к месту проведения работ;

3.1.10. соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области;

3.1.11. указать в ПСД перечень товаров (оборудование), используемых для оснащения Объекта, с указанием технических характеристик этих товаров и оборудования, по которым необходимо установить их эквивалентность.

В случае использования оборудования иностранного производства подготовить обоснование использования материалов и оборудования иностранного производства, согласовать с Заказчиком;

3.1.12. предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору;

3.1.13. немедленно (в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации) известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору).

Подрядчик не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в соответствии с требованиями настоящего договора с приложениями и/или в установленные сроки, не дождавшись истечения 2-х (двух) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, продолживший работы, несет ответственность за ненадлежащий результат или отсутствие результата, и не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства

3.1.14. устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по договору, при передаче результатов работ по договору, согласования, проведения государственной экспертизы в уполномоченных органах (организациях), внесения всех необходимых изменений и (или) корректировок в ПСД, а обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе ПСД, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.1.15. в пределах цены договора осуществлять защиту решений, предусмотренных в разработанной им ПСД, в компетентных контролирующих (надзорных) органах (организациях) и организовать устранение замечаний указанных органов в отношении разработанной Подрядчиком ПСД в сроки, установленные такими органами (организациями) и (или) Заказчиком;

3.1.16. при получении от Заказчика замечаний относительно качества, полноты разработанной Подрядчиком ПСД организовать устранение таких замечаний в установленный Заказчиком срок.

3.1.17. выполнять указания Заказчика, в том числе о внесении изменений (устранении замечаний) в ПСД, если они исходят от уполномоченного лица Заказчика и не противоречат условиям договора и приложений к нему, действующему законодательству и нормативным документам.

3.1.18. представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.1.19. не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по договору.

3.1.20. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. требовать своевременной приемки надлежаще выполненных работ;

3.2.2. требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ;

3.2.3. привлекать к выполнению договора субподрядные организации/ соисполнителей, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющих указанную деятельность.

В отношении субподрядчика Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора;

В случае если работы, выполняются с привлечением субподрядной организации/соисполнителей, то Подрядчик обязан, до начала выполнения работ, предоставить Заказчику копию действующего договора с субподрядчиком и документы, подтверждающие право субподрядчика осуществлять выполнение работ, являющихся предметом договора.

3.2.4. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. согласовать с Подрядчиком дни и время проведения работ, в том числе обследование Объекта по пункту 3.1.6. настоящего договора, для обеспечения доступа представителю (ям) Подрядчика к месту проведения работ.

3.3.2. оказать содействие Подрядчику по сбору исходных данных, необходимых для выполнения работ (кроме данных, получаемых Подрядчиком самостоятельно);

3.3.3. согласовать и утвердить в течение 3 (трех) рабочих дней представленный Подрядчиком График выполнения работ по разработке ПСД (Приложение № 2 договора) либо направить на доработку с перечнем замечаний и сроком их устранения.

3.3.1. обеспечить приемку выполненных работ;

3.3.2. произвести оплату в соответствии с разделом 2 договора;

3.3.3. назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Подрядчику информацию об ответственном лице в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3.4 Заказчик вправе:

3.4.1. проверять наличие документов, на основании которых Подрядчик осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ;

3.4.2. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков;

3.4.3. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору, в том числе отчеты.

3.4.3. требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;

3.4.4. в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, осуществлять контроль за сроками выполнения работ.

3.4.5. заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором;

3.4.6. требовать от Подрядчика устранения нарушений, допущенных при выполнении обследования, разработке ПСД, отчетной документации, а также возмещения понесенных убытков в случае полного или частичного не устранения замечаний Заказчика, полного или частичного невыполнения условий настоящего договора.

3.4.4. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место выполнения работ:

- обследовательские и обмерные работы: Свердловская область, Каменский р-н, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.

- проектные работы - по месту нахождения Подрядчика.

4.2. Срок выполнения работ: в течение 20 (Двадцати) дней с даты заключения договора.

В указанный срок выполнения работ не включается время (срок) согласования ПСД по правилам и в порядке, установленных настоящим договором.

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы.

4.4. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы на условиях Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Подрядчик по завершении выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в срок, установленный п. 4.2. договора передает Заказчику:

- разработанную проектно-сметную документацию (ПСД) в объеме и в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и Технического задания (Приложение № 1), (иные документы, предусмотренные при выполнении работ, являющихся предметом договора).

5.2. Заказчик в течение 7 (Семи) дней с момента получения ПСД осуществляет проверку на соответствие требованиям настоящего договора и Технического задания (Приложение № 1):

5.2.1. в случае выявления Заказчиком недостатков (дефектов) в ПСД, не соответствующих условиям договора, Технического задания (Приложение № 1), возвращает ПСД Подрядчику с указанием причин (замечаний) и сроков их исправления;

5.2.2. в случае отсутствия выявленных Заказчиком недостатков в ПСД или их устранения Подрядчиком, направляет ПСД на согласование в *государственное казенное учреждение Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление»* (далее – ГКУ СО «ФХУ»), а при наличии соответствующего распоряжения в *государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы»* (далее – ГКУ СО «УРОСС»);

5.2.3. в случае выявления ГКУ СО «ФХУ» и/или ГКУ СО «УРОСС» недостатков (замечания) в ПСД, Подрядчик за свой счет и в установленные Заказчиком сроки исправляет выявленные ГКУ СО «ФХУ» и/или ГКУ СО «УРОСС» недостатки (замечания) и направляет Заказчику откорректированную ПСД для проведения повторной проверки и повторного согласования в ГКУ СО «ФХУ» и/или ГКУ СО «УРОСС».

5.3. После получения положительного результата согласования ГКУ СО «ФХУ» и/или ГКУ СО «УРОСС» Заказчик уведомляет о данном факте Подрядчика.

5.4. После получения Подрядчиком положительного согласования ПСД с ГКУ СО «ФХУ» и/или ГКУ СО «УРОСС» предоставляет Заказчику: ПСД, отчетную документацию и иные документы в соответствии с требованиями настоящего Договора и Техническим заданием (Приложение № 1 договора).

5.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о положительном результате согласования ПСД ГКУ СО «ФХУ» / или ГКУ СО «УРОСС», Подрядчик обязуется своими силами направить ПСД в государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы» и за свой счет произвести оплату стоимости проведения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и своими силами.

5.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы ПСД Подрядчик за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок устраняет недостатки, выявленные при проведении государственной экспертизы, направляет ПСД на повторную государственную экспертизу. Подрядчик за свой счет производит оплату повторной государственной экспертизы.

5.7. При получении Подрядчиком по результатам повторной государственной экспертизы ПСД отрицательного заключения Заказчик принимает решение о необходимости дальнейшего исполнения настоящего Договора, в том числе посредством одностороннего отказа от исполнения настоящего договора.

5.8. После получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД, Подрядчик предоставляет Заказчику: заключение государственной экспертизы, ПСД, отчетную документацию и иные документы в соответствии с требованиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1).

5.9. При отсутствии возражений Заказчика по полноте и комплектности предоставленных Подрядчиком вышеперечисленных документов, Стороны подписывают Акт сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 3).

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения документации до ее выдачи (по накладной) Заказчику несет Подрядчик.

5.11. Для приемки выполненных работ, являющихся предметом договора, Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик.

Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке в порядке, установленном пунктом 5.1. – 5.9. договора.

Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.

Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов Сторон договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

5.13. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.

5.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения договора, в случае если обязанность предоставить обеспечение исполнения договора установлена в извещении и документации о закупке.

Подрядчик представляет обеспечение исполнения договора в размере 2 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме: _____ (_____) руб. _____ (_____) коп.

Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, то Подрядчик представляет обеспечение исполнения Договора в размере 1,5 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме: _____ (_____) руб. _____ (_____) коп.

6.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком или путём перечисления денежных средств на счет Заказчика:

Получатель: ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»

ИНН 6643000230

КПП 661201001

Казначейский счет № 03224643650000006200 ОКЦ № 1 Уральского ГУ Банка России// //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

Счет № 40102810645370000054, БИК 016577551

Министерство финансов Свердловской области

(п/сч: 33013014310)

КБК: 000 000 000 000 000 005 10

ОКТМО 65531000156

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора: на **«разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту»**.

6.3. Срок действия независимой гарантии по договору не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства по договору.

6.4. Возврат обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

6.5. В случае частичного исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

6.6. Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик в соответствии с документацией о закупке применяет к победителю закупки антидемпинговые меры.

6.7. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

6.8. Требования к независимой гарантии в случае предоставления в счет обеспечения по договору:

6.8.1. Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи», усиленной квалифицированной

электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата в срок, установленный для заключения договора.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Подрядчику.

6.8.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.8.3. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.8.4. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

6.8.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление от 09.08.2022 №1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должна содержать следующие требования:

1) указание на бенефициара;

2) номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;

3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

5) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

6) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 16 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

7) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта;

8) условие, что независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта;

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

10) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

11) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

12) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

13) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;

14) срок действия независимой гарантии;

15) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

16) условие о том, что независимая гарантия вступает в силу со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия;

17) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

6.8.6. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 17 п. 6.8.5 Договора;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

г) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6.9. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

6.10. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, перечисленным в настоящем разделе, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

6.11. В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области Каменская центральная районная больница».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Подрядчик.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, предусмотренных настоящим договором, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктом 5.3. договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, штраф устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа)

не превышает 3 млн. рублей;

2,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 1 млрд. рублей.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением о закупке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.14. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа от Подрядчика (или получении ответа о несогласии с предъявленным требованием) вправе:

- удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику;

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

7.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.17. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Подрядчиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по договору.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует, что Работы выполняются в соответствии с условиями договора, Технического задания (Приложение №1), в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих ГОСТ и СНиП, с высоким качеством, в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, обеспечением сохранности объекта.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) составляет не менее 36 (Тридцати шести) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении о выявленных недостатках, который направляется Заказчиком Подрядчику в письменной форме посредством электронной почты, адрес которой указан в договоре, почтовым отправлением либо нарочно. Подрядчик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки.

При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком в извещении о выявленных недостатках, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц (сторонних организаций).

Расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) третьих лиц (сторонних организаций), оплачиваются Подрядчиком.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес, указанный в договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес, указанный в договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

10.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Любые документы, уведомления, письма и иные юридически значимые сообщения, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылаются в письменной форме по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

11.2. Стороны согласовали, что указанные в п.11.1. договора документы и сообщения могут направляться на адреса электронной почты Сторон, указанные в разделе 15 договора или электронные адреса, позволяющие достоверно установить, что сообщение исходит или получено Стороной договора. Направленные таким образом документы и сообщения имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов документов, которые в любом случае должны быть направлены сторонами не позднее 30 календарных дней с момента направления по электронной почте.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных, Положением о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница» и настоящим договором.

По соглашению сторон допускается изменить:

12.1.1. объем работ (за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территорий, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема работ. При увеличении предусмотренного договором объема работ, стороны вправе увеличить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ исходя из цены единицы работы, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением предусмотренных договором, объема работ, стороны договора обязаны уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему работы, исходя из цены объема работы.

В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема работ как в целом по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30 % изначально предусмотренного объема работ по каждой позиции;

12.1.2. объем и (или) вид выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, благоустройству территорий, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на 30% цены договора;

12.1.3. сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

12.1.4. срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

12.1.3. цену договора, цену единицы работы, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

12.1.4. цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

12.1.5. цену единицы работы путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором объема работ качества выполняемой работы и иных условий исполнения договора.

12.2. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных

условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

12.3. Предусмотренное пунктами 12.1., 12.2. настоящего раздела договора изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 3 части второй пункта 49 Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница».

12.4. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий договора по инициативе заказчика или на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независимые от Сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница».

12.5. По соглашению сторон допускается изменение предусмотренных договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ или услуг) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12.6. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в договоре.

Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в договор изменения не должны противоречить положениям главы 43-1 Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница».

12.7. В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих запрет, ограничение, преимущество в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3¹⁻⁴ Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, при заключении и исполнении договоров по результатам таких закупок заказчику не допускается совершение действий, противоречащих положениям главы 43-1 Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница».

12.8. По соглашению Сторон допускается изменение срока действия договора, установленного п. 13.1. договора.

12.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

12.9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

12.9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях если:

- если Подрядчик в течение 10 дней со дня заключения договора не приступает своевременно к исполнению обязанностей предусмотренных настоящим договором или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также, если Подрядчик не выполняет в назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков, выявленных в период выполнения работ (ч. 2, 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если по окончании выполнения работ недостатки результата работ не устранены Подрядчиком либо существенны и неустранимы в принципе (ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении процедуры банкротства, исключения из ЕГРЮЛ;

- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница» ;

12.9.3. если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе организации, осуществляющий строительный контроль решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора;

12.9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе

от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

2) при определении подрядчика, подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12.9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Подрядчику одним из следующих способов по выбору Заказчика:

- по адресу электронной почты, указанному в договоре. Решение, направленное по электронной почте, считается полученным в день отправки;
- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре;
- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих подтверждение вручения решения Подрядчику (в случае направления нарочно решение считается полученным в день вручения).

Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

12.9.8. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

12.9.9. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2026г., а в части оплаты (выплаты неустойки, штрафов, возмещения убытков) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. В соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к Заказчику, возникшие из настоящего договора.

14.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. Стороны вправе обмениваться юридически значимыми документами (товарными накладными, счетами-фактурами, счетами на оплату УПД, актами выполненных работ (оказанных услуг) и т.д.) в электронном виде. В таком случае Стороны подтверждают, что их технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований Российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

14.4. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного уполномоченными лицами Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

14.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в

Арбитражный суд Свердловской области. Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

14.8. К договору прилагаются:

Приложения к договору:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 2 – «График выполнения работ»;

Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки выполненных работ».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»

Юридический адрес: 623480, Свердловская область,
Каменский район, село Покровское, ул. Больничный
городок, 1 а.

ИНН/КПП 6643000230/661201001

ОГРН 1026602037296

ОКОПФ 72 ОКФС 13 ОКПО 05174710

ОКТМО 65531000156

Казначейский Сч. №03224643650000006200 ОКЦ № 1

Уральского ГУ Банка России //УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург

БИК 016577551

Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ
СО «Каменская ЦРБ»)

Единый казначейский Сч. №40102810645370000054

л/с 30013014310, 31013014310, 32013014310,
33013014310

Электронная почта: 2@kzrb.ru

Телефон: +7 (3439) 37-13-03, +7 (3439) 37-12-70

Подрядчик:

Главный врач Ермолаева Ю.А.
(подписано УКЭП)

_____/ФИО/
(подписано УКЭП)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления: проектные (изыскательские) работы: Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Каменская ЦРБ" (Переход, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. Покровское, Больничный городок, д. 1а. Кадастровый номер: 66:12:2201002:916). Установка рентгенаппарата. Помещения №№ 70,71,69 по плану БТИ 55 26-П под установку рентгена.

1. **Наименование объекта:** Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Каменская ЦРБ" (Переход, назначение: нежилое, по адресу: Свердловская область, р-н Каменский, с. Покровское, Больничный городок, д. 1а. Кадастровый номер: 66:12:2201002:916). Установка рентгенаппарата. Помещения №№ 70,71,69 по плану БТИ 55 26-П под установку рентгена.
2. **Адрес объекта:** Свердловская область, р-н Каменский, с. Покровское, Больничный городок, д. 1а
3. **Функциональная характеристика объекта**

4. **ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ (данные техпаспорта)**
Год постройки - 1979г.

Наименование	ед. изм.	Количество
Этажность:		3, в том числе подземных 1
Площадь	м ²	679,9
Строительный объем здания	м ³	2346,0

Подробное описание конструкций

Фундамент: бутобетонные;

Стены: бутобетонные;

Перегородки: бутобетонные;

Перекрытия:

чердачное – железобетонные плиты;

Крыша: мягкая;

Полы: бетонные, линолеум;

Окна: одинарные, створные;

Двери: филенчатые;

Внутренняя отделка: потолок – побелка, стены –штукатурка с побелкой, обои, кафельная плитка, гипсокартон с окраской;

4.Площадь подлежащая ремонту: 85 м²

Объем: 256.7 м³ по плану техпаспорта

1.Требования к результатам работ

Все работы по разработке проектно-сметной документации должны быть выполнены Подрядчиком в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, соответствующим СП, СНиП, СанПиН в том числе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Гражданского кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1	<u>Заказчик</u>	ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»
	<u>Эксплуатирующая организация</u>	ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»
2	<u>Цель работ</u>	Разработка проектно - сметной документации на объект: Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Каменская ЦРБ" (Переход, назначение: нежилое, по адресу:

		Свердловская область, р-н Каменский, с. Покровское, Больничный городок, д. 1а. Кадастровый номер: 66:12:2201002:916). Установка рентгенаппарата. Помещения №№ 70,71,69 по плану БТИ 55 26-П
3	<u>Место проведения</u>	Свердловская область, р-н Каменский, с. Покровское, Больничный городок, д. 1а.
4	<u>Срок выполнения работ</u>	В течении 20 (Двадцати) дней с даты заключения договора.
5	<u>Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком</u>	Паспорт БТИ Акт осмотра помещений Проектная и Подрядчикная документация на строительные конструкции отсутствует. Технические отчеты по результатам ранее проведенных обследований конструкций отсутствуют; Иную техническую документацию имеющую отношение к объекту обследования (по запросу Исполнителя) – при наличии. Общая площадь ремонтируемых помещений –85.0м² Объем ремонтируемых помещений–256.7м³ Высота помещений – 3,02 м Категория сложности здания –2 категория сложности обмерных работ –2 (обмеры в объеме, необходимом для выполнения визуального обследования, выполнение рабочих чертежей)
6	<u>Стадии проектирования</u>	Обмерные работы, Рабочая документация, смета на строительство, согласование документации. Первый этап проектирования - Выполнить архитектурный обмер ремонтируемых помещений в объеме, необходимом для выполнения визуального обследования, выполнение рабочих чертежей), в том числе: – Поэтажные планы здания; – Планы полов с определением состава полов Второй этап проектирования – разработка рабочей документации на капитальный ремонт помещений, под размещение кабинета рентгенографии. Согласование с заказчиком рабочей документации. Составление сметой документации: Локальные сметы по всем разделам, сводный сметный расчет в текущем уровне цен. Третий этап проектирования – согласование с заказчиком сметной документации в ГКУ СО «ФХУ» в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту и, при необходимости, проверка достоверности определения сметной стоимости работ в Государственном автономном учреждении Свердловской области «Управление государственной экспертизы». Указать сроки выполнения капитального ремонта всего объекта и согласовать ПСД по каждому разделу с Заказчиком.
7	<u>Характеристика объекта</u>	Здание – 3 этажа, в том числе подземных – 1 стен– железобетонные панели; перекрытия – железобетонные плиты; кровля – мягкая; Общая площадь здания с подвалом 679,9м² Общая площадь ремонтируемых помещений 85.0м². Объем ремонтируемых помещений 256.7 м³
8	<u>Вид строительства</u>	Капитальный ремонт помещений, с приведением помещений в соответствии с действующими техническими регламентами и нормами.
9	<u>Общие требования к выполнению работ</u>	Выполнить проект капитального ремонта помещений кабинета рентгенографии, расположенных на 1 этаже здания поликлиники С целью обеспечения санитарных норм набор основных помещений и минимальные площади кабинета рентгенографии необходимо предусмотреть в соответствии с нормативными документами: 1. СП 158.13330.214 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; 2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 3. СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего

		излучения". 4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». – Проектные решения должны состоять из, текстовых частей, графических материалов, расчетов необходимых характеристик по обеспечению работоспособности и эксплуатации оборудования и конструкций и необходимых спецификаций и ведомостей объемов работ. В текстовую часть должны входить: Сведения об объекте капитального ремонта; перечень инженерно-технических решений; пояснительная записка; ссылки на нормативно-техническую документацию, проектные расчеты, на основании которых принимались технические решения. В графической части должны быть отражены проектные решения в виде планов, узлов, схем и других документов, отображенных в графическом виде. В случае применения типовых узлов Подрядчик должен включить типовые узлы в разделы рабочей документации с указанием конкретных размеров и мест применения. - В рабочей документации должны быть разработаны и указаны графически все необходимые узлы, конструкции и разрезы (с размерами для конкретного места применения) необходимые для производства ремонтных работ. Спецификации и ВОР должны содержать все необходимые для выполнения работ материалы и не требовать проведения дополнительных расчетов. Рабочая документация должна содержать перечень актов на скрытые работы. - Рабочая документация должна предусматривать мероприятия, обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания. - Рабочая документация должна являться окончательной документацией и обеспечивать возможность выполнения строительно-монтажных работ, без каких-либо дополнительных обследований, расчетов и согласований. Все решения в проекте должны быть полными и технически исполнимыми. В рабочей документации должно быть четко определены места и помещения проводимых работ. Сводный сметный расчет должен быть составлен в текущем уровне цен. Сводные и локальные сметные расчеты составить ресурсно-индексным методом расчёта в соответствии требованиям Методики 2020 (в действующей редакции) с использованием базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр, с использованием данных с сайта Минстроя РФ ФГИС ЦС информации о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах по группам однородных строительных ресурсов актуальную на дату расчета. - при составлении смет Подрядчик должен использовать федеральную сметно-нормативную базу – ФСНБ 2022 - стоимость материальных ресурсов, не учтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен в соответствии ФГИС ЦС Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании конъюнктурного анализа, исходные данные для которого берутся у организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов (не менее трех). Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Подрядчик указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответы на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Подрядчик должен предоставить Заказчику. Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сметной документации указывается адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация о ценах на товары, работы, услуги. Поскольку ссылка (информация по ссылке) со временем может стать некорректной, необходимо выполнить графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы) и предоставить его Заказчику; Данные из сети интернет должны быть актуальными на момент запроса. - накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве; - общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством; - в сводный сметный расчет включить затраты на строительный контроль в
--	--	---

		размере 2,14%, авторский надзор в размере 0,2% от общей суммы работ - при составлении локальных смет не учитывать следующие лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; отчисления на пожарную безопасность; затраты на ведение технического надзора Приемка выполненных работ и их оплата осуществляется только после получения Заказчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. Также сводный сметный расчет (далее ССР) должен включать в себя: 1. Затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов на расстояние до 27 км; 2. Предусмотреть расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 км; В случае наличия замечаний экспертных организации Заказчик передает сметную документацию Проектировщику для корректировки данной документации. Приемка выполненных работ и их оплата осуществляется только после получения Заказчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта.
10	<u>Требования к подрядчикам</u>	Наличие у подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующий требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных частью 4.1. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. При этом подрядчик должен лично внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер обязательств подрядчика по договору подряда на подготовку проектной документации не должен превышать предельный размер, исходя из которого он внёс взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (в соответствии с частью 2.1 статьи. 55.8 и частями 10, 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ).
11	<u>Требования к документации</u>	Работы по разработке рабочей документации выполняются в соответствии действующими нормативными документами: • ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; • ГОСТ Р 21.703-2020 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи"; • иные нормативные документы обязательные к применению при выполнении рабочей документации по капитальному ремонту внутренних помещений, зданий и сооружений.
12	<u>Указания по согласованию проектной документации</u>	Сметная документация должна пройти проверку в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» МЗ СО и, при необходимости, должна пройти проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» и получить положительное заключение. В случае выявления каких-либо замечаний со стороны контрольных органов Подрядчик обязан внести изменения или обосновать правильность принятых решений в рамках гарантийных обязательств по Договору.
13	<u>Дополнительные требования</u>	В процессе разработки проектной документации Заказчиком могут быть внесены дополнения к требованиям настоящего технического задания. Окончательный количественный состав, технические характеристики, производитель, наименование (марки) и места установки оборудования и прокладки сетей, способов ремонта, замены, установки необходимых конструктивных элементов определяются в процессе разработки проектно-сметной документации. Вся предлагаемая к установке аппаратура должна быть надлежащим образом сертифицирована и отвечать требованиям пожарной, электрической и иной безопасности. При разработке и согласовании проектно-сметной документации обязательно присутствие представителя проектной организации на оперативных совещаниях 1 раз в неделю у Заказчика. Все принятые решения предварительно согласовать с Заказчиком на объекте. Все технические решения должны иметь четкую привязку к проекту и месту реализации. Проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажном носителе (4

		экз.) и электронном носителе (проектная документация в формате pdf, сметная документация в формате excel, xml), после получения положительного заключения государственной экспертизы.
14	<u>Особые условия</u>	Выполнение проектных работ должно осуществляться юридическими или физическими лицами (далее - проектировщик), уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, аттестацию физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя. Подрядчик несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации
15	<u>Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ</u>	Работы должны быть выполнены качественно, в объеме и сроках, установленных условиями Договора, в соответствии с положениями нормативных и технических актов, устанавливающих требования к такому виду услуг. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области за последствия, явившиеся результатом допущенных ошибок в проектно-сметной документации, выявленные как до приемки результата выполненных работ, так и после приемки (в том числе в процессе ремонта, монтажа) и дальнейшей эксплуатации, и вносит все соответствующие изменения (при необходимости) в проектно- сметную документацию. При возникновении вопросов Заказчика или организации, выполняющей работы на объекте Заказчика, на который Подрядчиком разрабатывалась проектно-сметная документация, Подрядчик консультирует Заказчика (в течении 2-х календарных дней) по всем вопросам касающихся решений, принятых в проектно-сметной документации в течение гарантийного срока без взимания дополнительной платы. Выявленные недостатки в проектно-сметной документации, обнаруженные в ходе выполнения монтажных работ в течение гарантийного срока устраняются за счет Исполнителя (с внесением изменений в проектную документацию в течении 5 рабочих дней). Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

2. Состав работ для проведения ремонта помещений.

2.1. Общестроительные работы - выполнить в соответствии с Общими требованиями нормативных документов в соответствии с законодательством РФ.

- архитектурно-планировочные решения, должны быть выполнены с рациональным зонированием внутренних помещений и пространства здания.

- предусмотреть защиту поверхностей кабинета, граничащих с местами общего пользования и рабочими кабинетами: нижнее перекрытие- стяжка с баритовым наполнителем потолок – свинцовые панели.

- отделка помещений должна представлять собой современные материалы, используемые в медицинских учреждениях, пригодные для отделки кабинета рентгенографии.

2.2. Рабочей документацией предусматривается:

Ведение работ в соответствии Свод правил СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" и СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения".

2.3. Полы. Пол необходимо выровнять, предусмотреть защиту рентгенозащитными растворами, предусмотреть монтаж внутренних каналов для подключения рентгенаппарата, покрыть поверхность пола антистатическим линолеумом с установкой плинтусов по периметру.

Покрытия полов не должны иметь щелей, трещин, дыр, должны быть гладкими, плотно пригнанными к основанию, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Места ввода инженерных коммуникаций герметизируют. Помещения должны быть непроницаемы для грызунов и насекомых.

2.4. Стены.

Окразка стен должна быть проведена красками, устойчивыми к обработке

дезинфицирующими и моющими средствами, атмосферостойкими.
 Предусмотреть устройство фартука из гладкой керамической плиткой местам установки моек.
 Предусмотреть установку защитных экранов на радиаторы отопления.
 2.5 Потолки.

Потолок требует дополнительной защиты свинцовыми пластинами с последующим монтажом подвесного потолка типа «Армстронг» с панелями имеющими моющее полиэфирное покрытие с пылеотталкивающими свойствами или любым другим материалом выдерживающим многократную влажную дезинфекцию. Подвесные потолки должны быть герметичными и обеспечены доступом в запотолочное пространство для дезинфекционной обработки.

3. Требования к отделочным материалам.

- предусматривается на путях эвакуации применение материалов с пожарной опасностью: -Г1, В2, Д2, Г2 - для отделки стен, потолков, и заполнения подвесных потолков в кабинетах;
- допускаются к применению отделочные, теплоизолирующие и др. материалы, имеющие сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. Документация на строительные конструкции, изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики.

4. Электроснабжение и пожарная безопасность электроустановок.

Электроустановки здания должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, ПУЭ издание 7 «Правила устройства электроустановок».

4.1. Электромонтажные работы.

Выполнить полную замену существующей электропроводки, электроустановочных изделий, распределительных щитов, светильников. Защитить отходящие от ШР линий автоматическими выключателями.

Электрические розетки в помещениях должны быть с пылевлагозащитными крышками, светильники - герметичны.

Предусмотреть в кабинете отдельную розетку для водонагревателя.

Выполнить заземление всех металлических частей воздухопроводов, каркасов подвесных потолков, металлических лотков, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП.

Розеточные линии защитить дифференциальными автоматами, согласно ПУЭ, розетки предусмотреть двухместные скрытой установки с заземляющим контактом.

Выполнить аварийное освещение в соответствии с требованиями ПУЭ, СанПиН, СНиП.

Выполнить монтаж осветительных и установочных приборов в соответствии с назначением помещений и требованиями ПУЭ. Места установки розеток согласовать с энергетической службой Заказчика. Применить розетки с заземляющим контактом.

Подключение рециркуляторов выполнять через розетки. Места установки розеток согласовать с Заказчиком.

Высоту установки выключателей и розеток принять в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СанПиН и СНиП 35-01-2001 и согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть в ЛСР пусконаладочные работы согласно ПУЭ, СНиП (приемосдаточные испытания и измерения)

Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы.

4.2. Освещение.

Все проектируемые светильники светодиодные, закрытые, с опаловыми рассеивателями.

Светильники аварийного освещения комплектуются источниками бесперебойного питания.

4.3. Электропроводки и кабельные линии.

Прокладку проводов и кабелей предусмотреть в штукатурном слое и пустотах плит перекрытия, под подвесными потолками.

Линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполняются трехпроводными.

Прокладка проводов и кабелей в вентшахтах не допускается. Разводка кабелей и проводов от распределительных щитков до помещений должна осуществляться в металлических проволочных лотках, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Электрокабели, питающие противопожарные устройства, все взаиморезервируемые цепи, включая кабели питания и управления, прокладываются в гофро-трубах, лотках, в штробах под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия, под подвесными потолками.

4.4. Защитные меры безопасности.

Во всех помещениях необходимо присоединять открытые части светильников общего освещения и стационарных электроприемников, лотков, воздухопроводов вентсистем и т.п. к нулевому защитному

проводнику РЕ. Металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии.

К защитным проводникам присоединяются металлические каркасы воздухопроводов, перегородок, дверей и рам.

Предусмотреть монтаж контура повторного заземления согласно ПУЭ.

Технический паспорт составлен по состоянию на 01.08.1979., за прошедшее время в здании проводились перепланировки, после проведения работ по капитальному ремонту данные площадей техпаспорта и выписки ЕГРН подлежат корректировке.

Приложение:

- Смета № ____.

От Заказчика:

ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»

Главный врач Ермолаева Ю.А.
(подписано УКЭП)

От Подрядчика:

(подписано УКЭП)

Приложение №2
к договору № _____
от «__» _____ 20 ____ года

*Рекомендуемая форма***ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

№ этапа	Наименование работ	Сроки выполнения работ

Заказчик
 Главный врач ГАУЗ СО Каменская ЦРБ»
 _____ Ю.А. Ермолаева
М.П.

Подрядчик

М.П. (при наличии)

Приложение №3
 к договору № _____
 от «__» _____ 20__ года

Рекомендуемая форма

Акта сдачи-приемки выполненных работ
к договору № _____ от _____. _____

с. Покровское
Каменский р-н

«__» _____ 20__ г.

Подрядчик: _____

Заказчик: ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»

1. Подрядчиком предъявлены к приемке Заказчиком результаты выполненных работ (оказанных услуг):

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. с НДС/без НДС	Общая стоимость с НДС/без НДС
1					
2..					

2. Перечень документов, переданных Заказчику в результате выполненных работ:

- 1) _____;
2) _____;
3) _____;
4)...

3. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям: _____

4. Вышеуказанные работы фактически выполнены «__» _____ 20__ г.

5. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены _____, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _____ 20__ г. № ____.

6. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями договора _____ (_____) руб.

7. В соответствии с п. _____ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет _____
Общая стоимость штрафных санкций составила: _____.

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) составляет _____ (_____) руб.

Подписи уполномоченных лиц заказчика:

_____ место работы

_____ должность

_____ подпись
подписи

_____ расшифровка

Представитель Подрядчика (ФИО): _____

Доверенность (в случае необходимости) от «__» _____ 20__ г. № _____

Акт с приложением на _____ листах(е) получил _____
подпись _____ расшифровка